TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 8

La Administración de la Junta de Andalucía: Principios de Organización y Funcionamiento. Los Órganos Centrales: Consejerías, Viceconsejerías, Direcciones Generales y Secretarías Generales. La Organización Territorial: Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Territoriales. El Sector Público Instrumental: Agencias Administrativas, Agencias de Régimen Especial y Agencias Públicas Empresariales

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo / Cuerpo General (A2)

Entidad Convocante: Junta de Andalucía (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública / IAAP)

Bloque: Programa de Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 8

Normativa Clave de Referencia:

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA).

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título IV: Capítulo V, arts. 133 a 139).

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decreto 226/2020 y normativa vigente sobre estructura orgánica central y territorial de la Junta de Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 8

1. La Administración de la Junta de Andalucía: Naturaleza y marco normativo

1.1. Posición estatutaria: La Administración al servicio de los intereses de Andalucía (art. 133 EA)

1.2. Marco legislativo: La Ley 9/2007 (LAJA) y su significación histórica

2. Principios generales de organización, funcionamiento y relaciones

2.1. Principios de organización administrativa (artículo 3 LAJA)

2.2. Principios de funcionamiento y servicio a la ciudadanía (artículo 4 LAJA)

2.3. La transversalidad del principio de igualdad de género (artículo 5 LAJA)

2.4. Principios de simplificación, buena fe, transparencia y administración electrónica (arts. 6 a 11 LAJA)

3. Estructura organizativa: Órganos y unidades administrativas

3.1. Concepto de órgano y unidad administrativa: Requisitos de creación (art. 12 LAJA)

3.2. Clasificación de los órganos: Centrales y territoriales; superiores y directivos (art. 14 LAJA)

4. Los órganos centrales de la Administración de la Junta de Andalucía

4.1. Las Consejerías: Estructura departamental básica (art. 16 LAJA)

4.2. Los titulares de las Consejerías: Condición de miembros del Gobierno y órganos superiores (art. 23 Ley 6/2006 y art. 26 LAJA)

4.3. Los órganos directivos centrales:

4.3.1. Las Viceconsejerías: Jefatura superior y coordinación general (art. 27 LAJA)

4.3.2. Las Secretarías Generales: Dirección sectorial de áreas homogéneas (art. 28 LAJA)

4.3.3. Las Secretarías Generales Técnicas: Asesoramiento, régimen interior y producción normativa (art. 29 LAJA)

4.3.4. Las Direcciones Generales: Gestión y ejecución material de programas (art. 30 LAJA)

4.4. Órganos asimilados y órganos de rango inferior: Subdirecciones, servicios, secciones y negociados

5. La organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía

5.1. El modelo periférico provincial: Desconcentración y proximidad (art. 34 LAJA)

5.2. Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía (artículos 35 a 38 LAJA)

5.2.1. Nombramiento y rango directivo

5.2.2. Competencias de representación, coordinación provincial y protección civil

5.3. Las Delegaciones Territoriales de las Consejerías (artículos 39 a 41 LAJA)

5.3.1. Configuración unitaria o compartida entre Consejerías

5.3.2. Atribuciones y dependencia orgánica y funcional

5.4. Órganos territoriales de ámbito comarcal: Las Subdelegaciones del Gobierno (art. 42 LAJA)

6. El Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía

6.1. Concepto, justificación y ordenación general (Título III LAJA: arts. 50 a 54)

6.2. Tipología legal de las entidades instrumentales:

6.2.1. Agencias Administrativas: Régimen público pleno (artículo 65 LAJA)

6.2.2. Agencias de Régimen Especial: Contrato plurianual de gestión y singularidades (artículo 71 LAJA)

6.2.3. Agencias Públicas Empresariales: Funciones de mercado y potestades públicas (artículo 68 LAJA)

6.2.4. Sociedades mercantiles del sector público andaluz (artículo 75 LAJA)

6.2.5. Fundaciones del sector público andaluz y consorcios administrativos (arts. 76 a 78 LAJA)

6.3. Controles sobre el sector público instrumental: Control de eficacia, financiero y presupuestario

7. Conclusión y trascendencia en la actividad del personal técnico de la Junta de Andalucía

8. Anexo: Esquemas sinópticos de la estructura orgánica y del sector instrumental

1. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: NATURALEZA Y MARCO NORMATIVO

1.1. Posición estatutaria

El **artículo 133 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (EA)** define la naturaleza de la Administración autonómica:

> *"1. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y ejerce sus funciones de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho. 2. En su actuación, la Administración de la Junta de Andalucía se ajusta a los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia, participación ciudadana, proximidad a los ciudadanos, agilidad y simplificación de los procedimientos administrativos."*

La Administración de la Junta constituye una organización burocrática profesionalizada, dotada de personalidad jurídica única (art. 2.2 LAJA), subordinada a la dirección política del Consejo de Gobierno y orientada a garantizar los derechos de la ciudadanía andaluza.

1.2. Marco normativo: La Ley 9/2007 (LAJA)

Aprobada el 22 de octubre de 2007, la **Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA)**, supuso un hito modernizador al dotar a la Comunidad Autónoma de un marco legal integral que unificó la organización central, la periférica y el sector público instrumental, armonizándolo con los mandatos del Estatuto de 2007 y con la legislación básica estatal (Ley 40/2015).

---

2. PRINCIPIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES

La LAJA formula una detallada categorización de principios en sus artículos 3 a 11:

2.1. Principios de organización (artículo 3 LAJA)

- **Jerarquía:** Ordenación escalonada de los órganos administrativos que fundamenta el poder de dirección, instrucción e inspección de los superiores sobre los inferiores.
- **Descentralización:** Transferencia definitiva de competencias y titularidades desde la Administración central a entidades locales o entes instrumentales.
- **Desconcentración:** Traslado de competencias desde órganos superiores a órganos inferiores dentro de la misma persona jurídica (territorial o funcionalmente).
- **Coordinación:** Fijación de criterios y medios para asegurar la coherencia y unidad de criterio entre departamentos.
- **Unidad organizativa:** Coordinación bajo la dirección del Consejo de Gobierno.

2.2. Principios de funcionamiento y de servicio a la ciudadanía (artículo 4 LAJA)

- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- Proximidad y accesibilidad a la ciudadanía.
- Transparencia y rendición de cuentas pública.

- Buena fe, confianza legítima y protección de los derechos de los administrados.

2.3. La transversalidad del principio de igualdad de género (artículo 5 LAJA)

> *"La Administración de la Junta de Andalucía integrará la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de todas sus políticas públicas y en la totalidad de sus disposiciones normativas, planes y programas."* Este mandato se concreta en la exigencia preceptiva del **Informe de Evaluación del Impacto de Género** en toda iniciativa normativa o presupuestaria (art. 139 EA y Ley 12/2007).

---

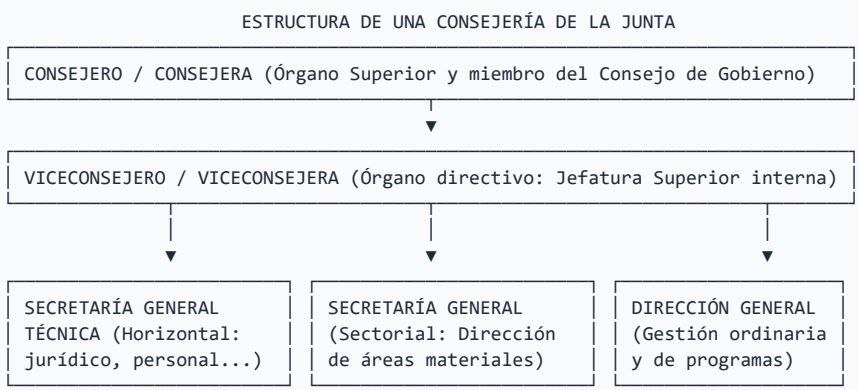
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

- **Concepto de órgano (art. 12.1 LAJA):** Son órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- **Requisitos para su creación (art. 12.2 LAJA):** No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos. Su creación exige:
- Determinación de su forma de integración y dependencia jerárquica.
- Delimitación de sus funciones y competencias.
- Dotación presupuestaria precisa para su puesta en marcha y funcionamiento.
- **Clasificación institucional (art. 14 LAJA):**
- *Por su función:* Órganos superiores (titulares de las Consejerías) y órganos directivos (Viceconsejeros, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, Delegados del Gobierno y Delegados Territoriales).
- *Por su ámbito territorial:* Órganos centrales (con competencia en toda Andalucía) y órganos territoriales o periféricos (con competencia circunscrita a una provincia o demarcación comarcal).

---

4. LOS ÓRGANOS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Administración central de la Junta se articula orgánicamente en **Consejerías**:



4.1. El Consejero o Consejera (artículo 26 LAJA)

Son los **órganos superiores** de la Administración de la Junta. Tienen la condición de miembros del Consejo de Gobierno:

- Ostentan la superior dirección y representación de la Consejería.
- Ejercen la potestad reglamentaria en los asuntos propios de su departamento mediante **Órdenes de la Consejería**.
- Proponen al Consejo de Gobierno los anteproyectos de ley y proyectos de decretos relativos a su ámbito material.
- Suscriben contratos administrativos y otorgan subvenciones dentro de los límites presupuestarios.
- Resuelven los recursos de alzada contra resoluciones de los órganos directivos centrales y periféricos de la Consejería.

4.2. Los órganos directivos centrales

1. **La Viceconsejería (artículo 27 LAJA):**
2. Es el órgano directivo inmediatamente inferior al Consejero y ostenta la **jefatura superior de la Consejería** después de éste.
3. Coordina y supervisa todas las Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales del departamento.
4. Su titular suple temporalmente al Consejero en casos de vacante, ausencia o enfermedad.
5. **Las Secretarías Generales (artículo 28 LAJA):**
6. Órganos directivos sectoriales a los que corresponde la dirección, impulso y gestión de uno o varios sectores homogéneos de actividad de la Consejería.
7. Tienen rango jerárquico de **Viceconsejero** o de **Director General**, según determine el decreto de estructura orgánica correspondiente.
8. **Las Secretarías Generales Técnicas (artículo 29 LAJA):**
9. Existe una en cada Consejería, dependiendo directamente de la Viceconsejería.
10. Tienen competencias de **carácter horizontal**: asistencia técnica y administrativa, servicios comunes, régimen interior, recursos humanos, elaboración de anteproyectos normativos y asesoría jurídica departamental.
11. Tienen rango de **Director General**.
12. **Las Direcciones Generales (artículo 30 LAJA):**
13. Órganos directivos encargados de la gestión ordinaria y ejecución de planes, proyectos y programas en una materia sectorial específica.
14. Se organizan internamente en unidades administrativas jerarquizadas: **Servicios, Secciones y Negociados** (art. 31 LAJA).

---

5. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Administración periférica de la Junta se organiza bajo el principio de desconcentración provincial:

5.1. Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía (artículos 35 a 38 LAJA)

Existe una **Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada una de las ocho capitales de provincia**:

- **Naturaleza y rango:** Es el órgano de representación ordinaria del Consejo de Gobierno y de la Junta de Andalucía en la provincia. Su titular tiene rango de **Director General**, nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de Presidencia.
- **Competencias principales:**
  - **1.** Ostentar la representación del Consejo de Gobierno en la respectiva provincia.
  - **2.** Coordinar la actividad de todas las Delegaciones Territoriales de la provincia.
  - **3.** Ejercer las competencias de orden público, espectáculos públicos, seguridad ciudadana, protección civil y gestión de emergencias (art. 36 LAJA).
  - **4.** Presidir la Comisión Provincial de Coordinación (art. 38 LAJA), integrada por todos los Delegados Territoriales de la provincia.

5.2. Las Delegaciones Territoriales de las Consejerías (artículos 39 a 41 LAJA)

- Son los órganos directivos territoriales encargados de la **gestión directa y ejecución** de las competencias de las distintas Consejerías en cada provincia.
- **Modelo organizativo:** Para evitar estructuras macrocefálicas, el Consejo de Gobierno agrupa mediante Decreto territorial varias materias de Consejerías afines bajo una misma Delegación Territorial (ej. Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación).
- **Rango:** Sus titulares tienen rango de **Director General** o asimilado, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero o Consejeros correspondientes.
- **Dependencia:** Dependen orgánicamente de la Consejería asignada y funcionalmente de cada una de las Consejerías en las materias de su competencia, bajo la coordinación de la Delegación del Gobierno.

5.3. Subdelegaciones del Gobierno (artículo 42 LAJA)

Podrán crearse por Decreto del Consejo de Gobierno cuando circunstancias socioeconómicas, geográficas o poblacionales de una comarca singular lo aconsejen (ej. la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, con sede en Algeciras).

---

6. EL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

6.1. Marco y justificación general (Título III LAJA)

El sector público instrumental está integrado por entidades dotadas de personalidad jurídica propia creadas bajo la dependencia o tutela de la Administración de la Junta para la realización de actividades administrativas, de fomento o comerciales en régimen de descentralización funcional.

6.2. Clasificación legal de las entidades instrumentales

La LAJA (artículos 50 a 80) clasifica de forma tasada las entidades instrumentales andaluzas:

```
                TIPOLOGÍA DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL (LAJA)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS (Art. 65 LAJA)                           │
│    Personalidad jurídica pública; actividades prestacionales puras;  │
│    régimen íntegro de DERECHO PÚBLICO (administrativo y presupuestario);
│    personal funcionario y laboral de la Junta. (Ej. IAAP, IAM, IAJ). │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL (Art. 71 LAJA)                       │
│    Personalidad jurídica pública; autonomía de gestión con singularidades
│    contractuales y financieras; contrato plurianual de gestión;      │
│    personal funcionario/laboral. (Ej. Agencia Tributaria de Andalucía - ATA)
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES (Art. 68 LAJA)                    │
│    Personalidad jurídica pública; actividades industriales o de servicios:
│    ├─ Con funciones y potestades públicas (Derecho Público en potestades).
│    └─ Para actividades de mercado (Derecho Privado preponderante).   │
│    Personal laboral propio; contratación LCSP. (Ej. AMAYA, SAE, RTVA, AOPJA)
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ (Art. 75 LAJA)  │
│    Sociedades anónimas/limitadas con participación mayoritaria de la Junta.
│    Régimen íntegro de DERECHO PRIVADO. No pueden ejercer potestades públicas
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. FUNDACIONES PÚBLICAS Y CONSORCIOS (Arts. 76 a 78 LAJA)            │
│    Aportación mayoritaria de la Junta; fines de interés general.     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **Creación de agencias (art. 54 LAJA):** La creación de agencias administrativas, agencias de régimen especial y agencias públicas empresariales se efectuará siempre por **Ley del Parlamento de Andalucía**. Sus estatutos se aprueban por Decreto del Consejo de Gobierno.
- **Prohibición de ejercicio de potestades públicas (art. 51 LAJA):** El ejercicio de potestades públicas que impliquen el ejercicio de autoridad está reservado exclusivamente a las Administraciones Públicas y agencias dotadas de estatuto de Derecho Público; las sociedades mercantiles y fundaciones **en ningún caso pueden ejercer potestades de autoridad pública**.

---

7. CONCLUSIÓN Y TRASCENDENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El dominio de la organización central, territorial e instrumental de la Junta de Andalucía es la brújula indispensable de cualquier funcionario del Cuerpo Técnico Facultativo (A2). La tramitación procedimental de expedientes, la elevación de propuestas de resolución a las Direcciones Generales o Secretarías Generales Técnicas, la coordinación de servicios periféricos en las Delegaciones Territoriales y la interacción técnica con las agencias públicas instrumentales exigen un conocimiento exhaustivo de las cadenas de mando, las competencias delegadas y los regímenes jurídicos público y privado aplicables en el seno de la Junta de Andalucía.

---

8. ANEXO: ESQUEMAS SINÓPTICOS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DEL SECTOR INSTRUMENTAL

ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DE LA JUNTA

CATEGORÍA INSTITUCIONAL	ÁMBITO CENTRAL	ÁMBITO TERRITORIAL
ÓRGANOS SUPERIORES (Político-decisorios)	Consejeros y Consejeras	—
ÓRGANOS DIRECTIVOS (Gestión ejecutiva)	• Viceconsejeros/as • Secretarios/as Gener. • Secretarios/as G. Técn. • Directores/as Generales	• Delegados/as del Gobierno de la Junta • Delegados/as Territor. de las Consejerías
UNIDADES ADMINISTRATIVAS INFERIORES	• Subdirecciones • Servicios • Secciones y Negociados	• Servicios periféricos • Secciones territor. • Negociados provinc.